رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣٦٧ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٧٦٩ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٢٧هـ

الموضوعات

أتعاب محاماة - التعويض عن أتعاب المحاماة - انتفاء البينة - التعاقد على الخدمات القانونية قبل إقامة الدعوى القضائية.

مُطالبة المدّعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة في الدعوى الصادر بشأنها حكم لصالحها - الثابت إلجاء المدعية لرفع دعوى قضائية لإلغاء قرار المدعى عليها المعيب - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعية؛ استناداً إلى خطئها بإلجاء المدعية لرفع دعوى قضائية، وإلى تضرر المدعية من ذلك الخطأ بإبرام عقد مع محامٍ - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف بأن المدعية أبرمت العقد مع المحامي لتقديم الخدمات القانونية قبل إقامة الدعوى القضائية المطالب بشأنها الأتعاب، وأن المدعية لم تقدم ما يثبت الأتعاب عن الدعوى القضائية بموجب ذلك العقد أو اتفاق لاحق له، وأن الجهد المبذول لا يظهر منه ما يستوجب التعويض - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ.

الوقائع

توجز وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تتلخص في أنه تقدم بالدعوى الإدارية المتعلقة بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المدعى عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (٦٢٠٥٢٤٦-D) المبني على المخالفة رقم (٤٠١٥٢-V) بمبلغ (١٠,٠٠٠ريال) عشرة آلاف ريال، والصادر بموجبها حكم الدائرة الإدارية السادسة عشرة في المحكمة الإدارية بجدة وصدر فيها حكم ابتدائي برقم (١٠١٣) لعام ١٤٤٢هـ القاضي بإلغاء القرار الإداري، وقد أصبح الحكم قطعي وبالصيغة التنفيذية في تاريخ ١٤٤٣/١/٢١هـ، مشيراً إلى أنه وفي سبيل التحّصل على الحكم القضائي استوجب توكيل من ينوب عنه لمخاصمة المدعى عليها على قرارها، وقد تكلف بموجب ذلك مبلغاً مادياً شهرياً لحماية كيان منشأته، طالباً إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٥٠٠) ألفين وخمسمئة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة، عقدت لها جلسة ١٤٤٣/٣/١٢هـ، وفيها أكد وكيل المدعية على طلبه، فيما طلب ممثل المدعى عليها أجلاً لتقديم إجابته. وبجلسة هذا اليوم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية أبان فيها إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر مثل هذه القضايا، فيما عقب وكيل المدعية بمذكرة أكد فيها على طلبه، وقرر الأطراف الاكتفاء. ولما رأت الدائرة القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيّاً على الآتي.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عما تكبدته من أتعاب المحاماة التي غرمتها في دعوى إلغاء المخالفة الموقعة من المدعى عليها؛ فإن المحاكم الإدارية تختص ولائيّاً بنظر هذه الدعوى بناءً على الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصَّت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"، وهذه المحكمة مختصة مكانيّاً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ التي نصَّت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها، إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية".

أما عن القبول الشكلي، وبما أن الحق المدعى به المتمثل في التعويض إنما ثبت بحكم إلغاء الغرامة التي أوقعت خطأ من المدعى عليها، فإن تاريخ الحكم هو تاريخ نشوء الحق المدعى به، ولما كان الحكم مثبت الحق صدر بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ، وهذه الدعوى قيدت بتاريخ ١٤٤٣/١/١٨هـ؛ فإنها تكون مرفوعة في الأمد النظامي لرفع دعاوى التعويض وفقاً للفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات

أمام ديوان المظالم، والتي نصَّت على أنه: "لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. أما عن موضوع الدعوى، فبما أن طلب المدعية إلزام المدعى عليها أن تدفع ما تكلفته في دعوى الإلغاء من تكاليف المحامي المترافع في الدعوى، وهذا الطلب في حقيقته طلب تعويض، يشيَّد على ما يشيَّد عليه دعاوى التعويض من أركان، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أن الدائرة في سبيل بسط ولايتها على الدعوى وفحصها تحققاً من اشتمالها على موجبات التعويض واستيفائها لشروطه، ثبت لديها خطأ المدعى عليها خطأً ألجأ المدعيةَ إلى الشكايةِ وألجأها للقضاء، إذ درجت الجهة المدعى عليها على إيقاع الغرامات وإصدار الجزاءات دون مراعاة منها لإجراءاته الشكلية الجوهرية، معرضة صفحاً -في كل مرة- عن ما أوجبه النظام وقررته المبادئ من إجراءات تحقق الضمانة والصالح العام، وأوبُها في كل مرة -رغم توالي الأحكام القضائية في تخطئة إجرائها- إلى ذات الخطأ ينبئ إلى إهمالٍ لنص النظام وقواعد الإجراءات، مما يضر بالأفراد والكيانات؛ وعليه فإن إيقاعها للغرامة وفرضها للجزاء دون التفات للنظام بشكل مكرر يعد خطأ يستوجب التعويض عن أي ضرر ينتج عنه، ومن ذلك ما يتكلفه المغرّم والمجازى في رفعه الدعوى والرغبة إلى إلغائها، وعلى ذلك، وبما أن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية قد تكلفت في دعاوى إلغاء الغرامات تكاليف المحاماة بإبرامها عقداً مع المحامي في الدعوى بالعقد

المؤرخ في ١٤٤٢/٥/١٧هـ؛ وعليه فإن أركان التعويض في هذه الدعوى قد قامت قياماً راسخاً. وفي سبيل تقدير التعويض في ذلك واستئناساً بمنطوق المادة (٢٦) من نظام المحاماة ومفهومها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ والتي نصّت على أن تقدير الأتعاب يكون بمراعاة الجهد المبذول والنفع العائد، وتقدير ضرر الموكل في الأتعاب فرع عن تقدير الأتعاب. وعلى ذلك فإن الدائرة ترى تقدير التعويض في هذه الدعوى بمقدار خمسمئة (٥٠٠) ريال، إذ إن في ذات المبلغ تقديراً وجبراً للضرر الذي حاق بالمدعية، في ظل كون عقد المحاماة عقداً استشارياً لدى المدعى عليها ممتد طيلة المدة التي التقت إرادتهم عليها، ولم يكن منصباً على ذات العقد، كما تستحضر الدائرة إبان تقدير التعويض مقدار الغرامة محل الدعوى، كما أن الوسع المبذول حيال النزاع لا يتعدى تقديم صحيفة الدعوى التي انتهى الحكم بموجبها، وعلى ما سبق، فإن الدائرة تقضي بمقدار خمسمئة (٥٠٠) ريال، هذا ما انتهى إليه تقديرها واجتهادها، وبه تحكم.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تدفع لشركة (...) مبلغاً قدره (٥٠٠) خمسمئة ريال.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على أن حق التقاضي مكفول

للجميع وبالمجان، وأن المستأنف ضدها لم تقدم المستندات التي تؤيد مطالبتها بالتعويض، وأن استعانتها بمحامٍ لا شأن للمستأنفة بها.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن الثابت أن المستأنف ضدها أبرمت عقد خدمات قانونية مع شركة (...) قبل رفع الدعوى محل المطالبة بالأتعاب، وتحديداً بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٧هـ لمدة سنتين؛ وذلك لتقديم عدد من الخدمات الحقوقية والاستشارية التي لا تقتصر على المدافعة والمطالبة لكافة القضايا المرفوعة ضد المستأنف ضدها أو لصالحها، وقد نص البند سادساً من العقد على أن تستحق شركة المحاماة أتعاباً على تمثيلها للمستأنف ضدها بموجب العقد قدرها (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال شهرياً بالإضافة لضريبة القيمة المضافة، وكذلك نسبة قدرها (٥٪) خمسة بالمئة من أي قضية لصالح الطرف الثاني عند التحصيل؛ مما يعني أن الأتعاب مقدرة سلفاً بمبلغ محسوم، وأن النسبة المستحقة في القضايا التي يترتب عليها استحصال مبالغ. وقد نص البند عاشراً من العقد على أن أي أعمال أو خدمات لم يرد ذكرها في هذا العقد تعتبر غير مشمولة، ويجب الاتفاق بين الطرفين مسبقاً على أتعابها قبل البدء فيها. وحيث الأمر كذلك، ولم تقدم المستأنف ضدها ما يفيد استحقاق الأتعاب بموجب العقد المشار إليه أو اتفاق لاحق له، وبما أن عقد المحاماة عقد استشاري ممتد طيلة المدة التي التقت فيها إرادة المستأنف ضدها وشركة المحاماة عليها، ولم يكن منصباً على قضية بعينها، وأن

الجهد المبذول لا يظهر منه ما يستوجب التعويض.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.